



COMUNE DI SIENA

STATUTO DEL COMUNE DI SIENA

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.205 del 11.10.2000

modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.135 del 17.4.2003, n.101 del 4.4.2006 e n.171 del 15.11.2018

TITOLO I

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Obiettivi fondamentali

Art. 2 Elementi distintivi: territorio, sede comunale, stemma, gonfalone

Art. 3 Contrade

Art. 4 Monte dei Paschi di Siena

CAPO II

ATTIVITA' NORMATIVA DEL COMUNE

Art. 5 Lo Statuto

Art. 6 I regolamenti

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 7 Gli organi

CAPO I

IL CONSIGLIO

Art. 8 Il Consiglio Comunale

Art. 9 Insediamento del Consiglio Comunale

Art. 10 Consigliere comunale

Art. 11 Prerogative dei Consiglieri

Art. 12 Il Consigliere anziano

Art. 13 Presidente e Vice Presidente del Consiglio comunale

Art. 14 Compiti del Presidente

Art. 15 Gruppi consiliari

Art. 16 Conferenza dei Capigruppo

Art. 17 Commissioni consiliari permanenti

Art. 18 Inchieste o compiti speciali.

Art. 19 Convocazione del Consiglio comunale

Art. 20 Validità e pubblicità delle sedute

Art. 21 Sessioni

Art. 22 Conflitto d'interesse

Art. 23 Pubblicità delle spese elettorali

Art. 24 Regolamento del Consiglio comunale

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 25 Composizione

Art. 26 Nomina della Giunta

Art. 27 Assessore anziano

Art. 28 Cessazione, Revoca e Decadenza dei componenti della Giunta comunale

Art. 29 Il programma della Giunta

Art. 30 Disciplina e pubblicità dei lavori

CAPO III

IL SINDACO

Art. 31 Il Sindaco

Art. 32 Indirizzo e coordinamento

Art. 33 Potere di emanazione di provvedimenti

Art. 34 Attribuzioni per materie

Art. 35 Vice Sindaco

Art. 36 Nomina e designazione di rappresentanti

TITOLO III

IL DECENTRAMENTO

Art. 37 Circoscrizioni

Art. 38 Territorio e Sede

Art. 39 Il Consiglio di circoscrizione

Art. 40 Elezione

Art. 41 Il Presidente

Art. 42 Compiti del Presidente

Art. 43 Commissioni di lavoro permanenti

Art. 44 Ufficio di Presidenza

Art. 45 Partecipazione

Art. 46 Funzioni

Art. 47 Gestione dei servizi di base

Art. 48 Concessioni ed autorizzazioni

- Art. 49 Risorse finanziarie
- Art. 50 Atti deliberativi
- Art. 51 Controllo di gestione
- Art. 52 Il Consigliere di circoscrizione
- Art. 53 Regolamento per il Decentramento

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I

PRINCIPI ORGANIZZATIVI E ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- Art. 54 Principi generali
- Art. 55 Criteri di organizzazione
- Art. 56 Articolazione della struttura organizzativa e gestionale
- Art. 57 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art. 58 Dotazione Organica

CAPO II

- Art. 59 Segretario Generale
- Art. 60 Vice Segretario Generale
- Art. 61 Direttore Generale

CAPO III

DIRIGENZA

- Art. 62 Competenze dirigenziali
- Art. 63 Conferimento degli incarichi dirigenziali
- Art. 64 Collaborazioni esterne

CAPO IV

CONTROLLI E RESPONSABILITA' GESTIONALI

- Art. 65 Controllo dell'attività
- Art. 66 Responsabilità di gestione

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 67 Forme di gestione
Art. 68 Gestione in economia
Art. 69 Concessione a terzi
Art. 70 Istituzioni
Art. 71 Azienda speciale
Art. 72 Società per azioni

CAPO II

NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 73 Nomina e revoca degli amministratori degli enti strumentali
Art. 74 Nomina del direttore delle istituzioni e delle aziende

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO UNICO

Art. 75 Convenzioni
Art. 76 Consorzi
Art. 77 Accordi di programma

TITOLO VII LA PARTECIPAZIONE

CAPO UNICO

PRINCIPI - ISTITUTI

Art. 78 Principi generali
Art. 79 Gli Istituti della Partecipazione
Art. 80 Consiglio Comunale dei ragazzi
Art. 81 Le Consulte
Art. 82 Le Libere Associazioni
Art. 83 Promozione del Volontariato
Art. 84 Istanze
Art. 85 Proposte
Art. 86 Referendum
Art. 87 Il Referendum Consultivo ad Iniziativa Popolare
Art. 88 Esito del Referendum
Art. 89 Materie escluse dal Referendum Consultivo Popolare

Art. 90 Partecipazione al Procedimento

Art. 91 Accesso e Informazione

Art. 92 Difensore Civico

Art. 93 Prerogative

Art. 94 Funzioni

Art. 95 Ufficio relazioni con il pubblico

TITOLO VIII

CONTABILITA' – FINANZA

Art. 96 Disciplina della contabilità comunale

Art. 97 Programmazione economico-finanziaria e di bilancio

Art. 98 Autonomia Finanziaria e risorse.

Art. 99 Contabilità Finanziaria

Art. 100 Demanio e patrimonio

Art. 101 Il Collegio dei Revisori

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 102 Procedimento di revisione dello Statuto

Art. 103 Norme transitorie e finali

TITOLO I

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Obiettivi fondamentali

1. Il Comune di Siena concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, l'affermazione dei diritti delle persone, quali la libertà, l'uguaglianza e la pari dignità ed opera per rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ne impediscono il pieno esercizio; sostiene il valore della vita nelle sue molteplici espressioni, riconosce i diritti della famiglia, concorrendo a sostanziarne l'apporto nella comunità sociale; opera per l'attuazione dei diritti dei minori, degli anziani e dei portatori di handicap e per la prevenzione ed il superamento del disagio giovanile;
2. Il Comune di Siena, riaffermando il patrimonio morale, politico e storico della Resistenza, favorisce nella società civile i suoi principi ispiratori sanciti dalla Costituzione Repubblicana.
3. Il Comune di Siena è Ente democratico che crede nei principi europeistici, in quelli della pace, della solidarietà, e della integrazione dei popoli nel pieno rispetto delle diverse culture e religioni. Il Comune di Siena si riconosce pienamente nelle finalità contenute nella legge 30/12/1986 n.943 art.2 collaborando nell'ambito delle proprie competenze con gli organismi per l'immigrazione istituiti a livello nazionale, regionale e provinciale. Si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali
4. Il Comune di Siena:
 - a) Opera per rendere effettivo il diritto allo studio e al lavoro, e si attiva per eliminare le discriminazioni indirette riconoscendo e perseguendo l'attuazione delle pari opportunità uomo-donna, anche mediante il Comitato di Ente, nel rispetto della differenza sessuale;
 - b) Favorisce e sostiene la crescita delle attività culturali e delle istituzioni quali accademie, istituti, scuole, università e fondazioni il cui patrimonio storico e scientifico appartiene all'intera comunità;
 - c) Concorre a garantire il diritto alla salute promuovendo l'educazione sanitaria, intervenendo per favorire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per abbattere le barriere architettoniche;
 - d) Riconosce la valenza educativa e formativa della pratica sportiva ai vari livelli promozionali, agonistici e ricreativi. Favorisce e sostiene l'incremento delle attività sportive e del turismo sociale agevolando la partecipazione alla programmazione e alla gestione degli enti ed organismi operanti a livello comunale;
 - e) Opera per la tutela e la valorizzazione della persona ispirandosi alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un

5. Il risultato del referendum, discusso dal Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla ufficiale comunicazione del risultato, vincola gli organi dell'Amministrazione a dare corso alla volontà popolare emersa dalla consultazione.

Art. 88

Esito del Referendum

1. Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto.
2. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco o dal Presidente della circoscrizione, secondo la rispettiva competenza.
3. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il Consiglio Comunale o il Consiglio di circoscrizione, secondo la rispettiva competenza, adottano gli atti di indirizzo relativi all'esito della consultazione. Qualora intendano discostarsi dall'orientamento espresso dal corpo elettorale, devono espressamente pronunciarsi con deliberazione motivata.
4. Nel corso dell'anno non può essere indetta più di una giornata di votazione per lo svolgimento dei referendum consultivi.
5. Non possono essere sottoposte all'elettorato più di due proposte referendarie. Il regolamento disciplina le priorità ed i criteri di scelta nel caso di iniziative referendarie superiori al numero massimo ammissibile ogni anno.

Art. 89

Materie escluse dal Referendum Consultivo Popolare

1. I referendum possono essere indetti su materia di esclusiva competenza locale. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
 - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - b) personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;
 - c) provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di tributi;
 - d) materie relative alla legislazione urbanistica;
 - e) Palio.

Art. 90

Partecipazione al Procedimento

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. I soggetti portatori di interessi hanno il diritto di accedere agli atti amministrativi dei procedimenti con memorie, scritti o documenti che debbono essere valutati quanto attinenti ad interessi comunque coinvolti. Hanno, altresì, diritto di essere, ove possibile, informalmente sentiti dagli organi competenti.
4. Il Regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa competente dell'istruttoria e nell'adozione del provvedimento finale, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia espressamente previsto dalle disposizioni di legge vigenti, fermo restando che l'Amministrazione ha il dovere di concludere, nel termine sopra previsto, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegua obbligatoriamente ad un'istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

Art. 91

Accesso e Informazione

1. Gli atti del Comune sono pubblici.
2. Il Comune assicura a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
3. Il Regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto di accesso, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e tutela dei dati personali e specifica, in deroga al comma 2, le categorie di documenti esclusi dall'accesso. Stabilisce inoltre i termini per consentire l'accesso differito ai documenti la cui conoscenza in fase istruttoria possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
4. Il diritto di accesso è esercitato mediante richiesta di esame o di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi.
5. Il Regolamento stabilisce le modalità per rendere pubbliche e fornire ai soggetti di cui al comma 2 le informazioni concernenti lo stato degli atti e delle procedure, nonché l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano.
6. Al fine di rendere effettiva la partecipazione all'attività amministrativa, il Comune assicura agli enti, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, con i criteri e le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 92

Difensore Civico

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico comunale, nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini ed a garantire l'imparzialità, la trasparenza, la correttezza ed il buon andamento dell'attività dell'amministrazione comunale.
2. Il Difensore Civico viene nominato dal Consiglio comunale con la maggioranza di tre quarti dei componenti, con le modalità previste dal regolamento, su candidature proposte dai movimenti del volontariato, dall'associazionismo e da altri organismi di partecipazione.
3. Il Difensore Civico deve essere in possesso di laurea in Giurisprudenza o equipollente e di provata esperienza nella pubblica amministrazione e/o nel settore giuridico.
4. Il regolamento definisce i requisiti, i casi di ineleggibilità , di incompatibilità, nonché il rapporto economico e le modalità. Il mandato ha una durata di tre anni; indipendentemente dalla durata della legislatura, non si può essere nominati per più di due volte.

Art. 93

Prerogative

1. Il Difensore Civico è un pubblico ufficiale. Egli assolve le proprie funzioni con probità, onestà, indipendenza, imparzialità ed adeguata preparazione giuridica. Durante il suo mandato non può svolgere attività di qualunque tipo che possano portare ad un conflitto di interessi con i compiti derivanti dallo stesso.
2. Lo Statuto ed il regolamento sulla partecipazione garantiscono l'indipendenza e l'autonomia del Difensore Civico. Il regolamento individua le cause di decadenza dall'ufficio, i poteri di cui dispone, nonché le modalità di risoluzione dei conflitti con l'amministrazione.

Art. 94

Funzioni

1. Il Difensore Civico riceve, formalizza e cura le richieste dei cittadini singoli od associati, in ordine a documentate istanze verso l'amministrazione comunale.
2. Organizza l'attività di informazione rivolta ai cittadini per consentire loro l'accesso agli atti, la conoscenza e le possibilità di tutela dei loro diritti.
3. La competenza del Difensore Civico si estende all'attività di tutti gli organi del Comune, delle Circoscrizioni, nonché delle aziende, delle istituzioni e degli altri soggetti pubblici sottoposti al controllo e alla vigilanza dell'amministrazione comunale.
4. Tramite intesa tra l'amministrazione comunale e le amministrazioni interessate, il Difensore Civico può estendere la propria competenza anche all'attività di tali amministrazioni.

Art. 95

Ufficio relazioni con il pubblico

1. L'Ufficio relazioni con il pubblico, che è l'unità organizzativa di cui si avvale il Difensore Civico per lo svolgimento della propria attività, istruisce i procedimenti e svolge ogni altro compito relativo all'attività dello stesso; cura per quanto di competenza il servizio di informazioni alla cittadinanza, organizza canali di ascolto.
2. L'ufficio svolge altresì attività di consulenza a favore dei cittadini, per la tutela dei loro interessi personali.

TITOLO VIII

CONTABILITA' – FINANZA

Art. 96

Disciplina della contabilità comunale

1. Il sistema contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento in conformità alle disposizioni di legge ed a quelle contenute nello statuto.
2. Tale regolamento individua i principi che consentano l'analisi, la rappresentazione ed il controllo dei fatti gestionali in termini finanziari, patrimoniali ed economici.
3. Il regolamento prevede altresì le metodologie di contabilità analitica e l'effettuazione di controlli nella gestione.

Art. 97

Programmazione economico-finanziaria e di bilancio

1. Il Comune informa la propria attività utilizzando gli strumenti della programmazione economico-finanziaria.
2. La programmazione economico-finanziaria ed i contenuti del bilancio annuale sono inseriti in un quadro di riferimento di cui elementi fondamentali sono la relazione previsionale programmatica, il bilancio pluriennale, il programma delle opere pubbliche e degli investimenti.

Art. 98

Autonomia Finanziaria e risorse.

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali

mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive ed al livello di fruizione di servizi.
3. La giunta comunale attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

Art. 99

Contabilità Finanziaria

1. La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale che il Consiglio comunale delibera a maggioranza assoluta in coerenza con gli atti di programmazione contenuti nell'allegata relazione previsionale e programmatica.
2. La proposta di bilancio è predisposta dalla Giunta, previo confronto con la competente Commissione consiliare permanente, in ordine alle priorità da perseguire ed ai metodi di impostazione. La Giunta, al fine di consentire le consultazioni previste dal presente Statuto, presenta al Consiglio la proposta di bilancio almeno venti giorni prima del termine della sua approvazione.
3. Il bilancio annuale è strutturato in modo da garantire la conformità dell'attività finanziaria agli obiettivi fissati dagli atti di programmazione. Al bilancio è allegato il piano degli investimenti che, con gli effetti indicati dal regolamento di contabilità, specifica, per ciascun intervento previsto, i tempi e le modalità di realizzazione nonché i finanziamenti necessari.
4. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Segretario Generale del Comune nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Segretario Generale assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante commissario, all'Amministrazione inadempiente, dandone immediata comunicazione al Prefetto per l'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio. La medesima procedura è applicata nel caso in cui il Consiglio non adotti la deliberazione che approvi il rendiconto della gestione prevista dall'art.110, comma 3, del presente Statuto.

Art. 100

Demanio e patrimonio

1. Il Comune, con apposito regolamento, disciplina la gestione, l'utilizzazione e la conservazione dei beni comunali.
2. Il Consiglio comunale adotta il programma delle alienazioni dei beni, con l'indicazione delle modalità. La Giunta provvede agli adempimenti conseguenti alle suddette direttive programmatiche.

Art. 101

Il Collegio dei Revisori

1. Al Collegio dei Revisori sono affidati i compiti:
 - a) di controllo concomitante, inteso come collaborazione con il Consiglio comunale nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e di indirizzo;
 - b) di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
 - c) di controllo successivo volto ad attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
 - d) di carattere consultivo e propositivo intesi ad esprimere rilievi e proposte tendenti a consentire una migliore efficienza, produttività ed efficacia dei sistemi procedurali ed organizzativi dell'ente.
2. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare ai lavori del Consiglio comunale, senza diritto di voto.
3. Il mandato dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti coincide con gli esercizi finanziari del triennio. Il Collegio svolge la propria attività in riferimento alla gestione di tali esercizi e rimane in carica oltre la scadenza del triennio al limitato fine di esaminare i relativi rendiconti.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 102

Procedimento di revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dalla legge.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

3. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.
4. Il presente Statuto sarà sottoposto a verifica entro un anno.

Art. 103

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
2. Il Consiglio Comunale provvede all'aggiornamento dei regolamenti in vigore e all'adozione dei nuovi regolamenti previsti dal presente Statuto, secondo le norme contenute nello stesso, entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore.
3. Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti e all'adeguamento di quelli già in vigore, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio Comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello stesso, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle ovvero adattare al nuovo ordinamento comunale.